HABOUB
LOCATION / MAZOUNA

Location de véhicules sans chauffeur
RC n° [.....] · NIF [.....] · AI [.....]
Rue du stade, Mazouna, wilaya de Relizane · Tél. 07 96 96 04 26

CONTRAT DE LOCATION DE VÉHICULE

Contrat n° _____ / 2026 — Fait à _____ le ____ / ____ / 2026

CAUTION	KM INCLUS / JOUR	RETARD
.....	450 km / 24 h	.....
restituée au retour	au-delà, 20 DA/km	après 30 min de tolérance

1 · LE LOCATAIRE (CONDUCTEUR PRINCIPAL) — 1 · المستأجر (السائق الرئيسي)

Nom et prénom ..... الاسم واللقب

Né(e) le ..... تاريخ الميلاد à ..... مكان الميلاد

Adresse ..... العنوان

Tél. ..... الهاتف Tél. proche ..... هاتف قريب

CNI / Passeport n° ..... ب.ت.و / جواز Délivré(e) le / par ..... تاريخ ومكان الإصدار

Permis n° ..... رخصة السياقة رقم Délivré le / daïra ..... التاريخ / الدائرة

2e conducteur (nom) ..... سائق إضافي Permis n° / date ..... رخصة رقم / تاريخ

2 · LE VÉHICULE — 2 · السيارة

Marque ..... النوع Modèle ..... الطراز

Immatriculation ..... رقم التسجيل Couleur ..... اللون

N° châssis ..... رقم الهيكل Carburant ..... الوقود

CT valable au ..... المراقبة التقنية Assurance n° / cie ..... التأمين

3 · DURÉE ET PRIX — 3 · المدة والثمن والدفع

Départ __/__/2026 à __h__ الانطلاق Retour prévu __/__/2026 à __h__ الرجوع Nombre de jours ..... عدد الأيام

Prix par jour _____ DA × ____ j = Total _____ DA

Caution (restituable, art. 5) _____ DA

Paiement : ☐ Espèces ☐ CCP/virement ☐ Carte — Caution : ☐ Espèces ☐ Chèque non encaissé

Facture / reçu n° _____ remis au locataire — Caution reçue le ____ / ____ / 2026

Le locataire · المستأجر

« Lu et approuvé, y compris les conditions générales (pages 3-4) » · signature et empreinte

قرأت ووافقت، بما في ذلك الشروط العامة (ص 3-4) · الإمضاء والبصمة

Le loueur · المؤجِّر

Signature et cachet de l'agence

إمضاء وختم الوكالة

Établi en deux exemplaires originaux. Les pages 2 à 4 font partie intégrante du contrat ; le locataire en a reçu copie.

حُرّر هذا العقد في نسختين أصليتين، نسخة لكل طرف. معاينة الحالة (الصفحة 2) والشروط العامة (الصفحتان 3 و4) جزء لا يتجزأ من العقد. يقرّ المستأجر باستلام نسخة من وثائق السيارة.

HABOUB
LOCATION / MAZOUNA

ÉTAT DES LIEUX DU VÉHICULE · محضر معاينة السيارة

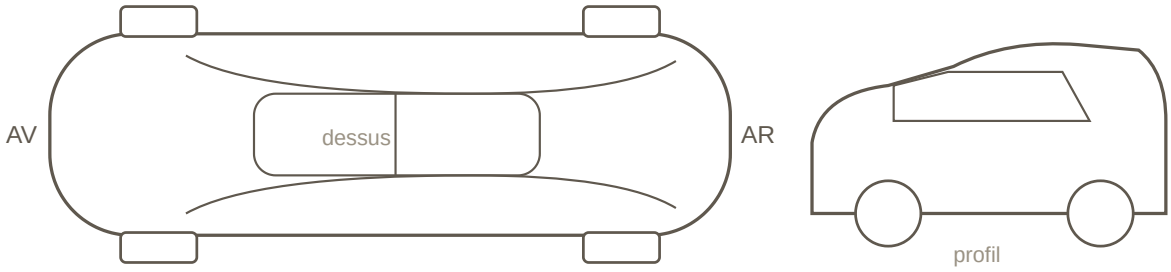
4 · ÉTAT DES LIEUX ET RESTITUTION

4 · معاينة الحالة والاسترجاع

	Départ الانطلاق	Retour الرجوع
Kilométrage العداد	_____ km	_____ km
Carburant الوقود	☐1/8 ☐2/8 ☐3/8 ☐4/8 ☐5/8 ☐6/8 ☐7/8 ☐8/8	☐1/8 ☐2/8 ☐3/8 ☐4/8 ☐5/8 ☐6/8 ☐7/8 ☐8/8
Pneus, roue de secours, cric, triangle, gilet العجلات والعدة	☐ OK ☐ remarque :	☐ OK ☐ remarque :
Propreté, documents à bord, clés النظافة والوثائق والمفاتيح	☐ OK ☐ remarque :	☐ OK ☐ remarque :
Date et heure réelles التاريخ والساعة		

DÉGÂTS — MARQUER SUR LE SCHÉMA

الأضرار — تُعلَّم على الرسم



Marquer : **R** rayure · **B** bosse · **E** éclat · **C** cassé · Photos horodatées prises : ☐ départ ☐ retour

Observations : _____

DÉCOMPTE AU RETOUR

حساب الاسترجاع

Km excédentaires × 20 DA كلم زائدة	_____ km = _____ DA
Carburant manquant نقص الوقود	_____ DA
Retard التأخير	_____ DA
Dégâts الأضرار	_____ DA
Total à déduire المجموع	**_____ DA**
Caution _____ DA الكفالة	restituée _____ DA

SIGNATURES AU RETOUR

الإمضاء عند الرجوع

Le locataire · المستأجر

Signature et empreinte ·

الإمضاء والبصمة

Pour l'agence · عن الوكالة

Signature et cachet ·

إمضاء وختم الوكالة

HABOUB LOCATION / MAZOUNA

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

Art. 1 · Objet

Le loueur loue au locataire le véhicule désigné en page 1, pour l'usage et la durée convenus. Le véhicule reste la propriété du loueur ; le locataire ne peut ni le prêter, le sous-louer, le céder ni le mettre en gage.

Art. 2 · Conditions du locataire

- Âge minimum 25 ans, permis valide depuis 5 ans, de la catégorie du véhicule.
- Pièce d'identité et permis originaux présentés ; le loueur en conserve copie.
- Toute fausse déclaration entraîne la résiliation immédiate aux torts du locataire.

Art. 3 · Usage du véhicule

- Seuls les conducteurs inscrits en page 1 conduisent ; tout autre conducteur fait perdre l'assurance.
- Usage personnel. Interdits : transport rémunéré, auto-école, remorquage, compétition, hors-piste, alcool, stupéfiants, dépassement du nombre de places.
- Pas de sortie du territoire national sans accord écrit du loueur.

Art. 4 · Durée et retard

- La journée est de 24 h, tolérance 30 min au retour.
- Au-delà : [700] DA par heure entamée ; plus de [3] h = une journée.
- Prolongation à demander [6] h avant et à payer d'avance ; à défaut, véhicule réputé non restitué (signalement et poursuites).

Art. 5 · Prix et caution

- Prix réglé au départ, en dinars, selon le tarif affiché.
- Caution versée au départ (montant page 1), rendue au retour après vérification, déduction faite des sommes dues justifiées par devis, facture ou l'état des lieux.
- Si les sommes dues dépassent la caution, le locataire paie la différence sous 8 jours.

Art. 6 · Kilométrage et carburant

- 450 km inclus par 24 h ; au-delà, 20 DA /km.
- Carburant rendu au même niveau, sinon facturé au prix de la pompe.
- Toute manipulation du compteur est interdite.

Art. 7 · État et entretien

- Véhicule livré propre et en bon état ; l'état de la page 2 fait foi entre les parties.
- Le locataire surveille les niveaux et les pneus et conduit en bon père de famille.
- L'usure normale est à la charge du loueur ; toute panne par faute ou négligence est à celle du locataire.
- Aucune réparation sans accord écrit du loueur. En cas de panne non imputable au locataire, le loueur fournit un véhicule de remplacement ou rembourse les journées non utilisées ; aucune autre indemnité n'est due.

Art. 8 · Assurance et dommages

- Couverture souscrite : [RC seule / tous risques], police en page 1. La garantie de responsabilité civile envers les tiers reste acquise conformément à l'ordonnance 74-15.
- En cas de dommage dont le locataire est responsable, la réparation et les frais d'immobilisation se déduisent de la caution.
- Le locataire rembourse au loueur toute somme que l'assureur refuse au titre d'une déchéance ou exclusion (conducteur non déclaré, alcool ou stupéfiants, permis non valide, usage interdit, vol par négligence, fausse déclaration, infraction grave ayant causé ou aggravé le sinistre). La caution garantit le paiement sans en constituer le plafond.
- Si le véhicule est irréparable, volé ou détruit et non pris en charge par l'assureur, le locataire doit la valeur du véhicule au jour du sinistre, déduction faite de toute indemnité versée.
- Effets personnels non couverts.

À la charge du locataire : facturés au réel sur facture	
Pneus, jantes, enjoliveurs	Vitres, rétroviseurs, optiques
Dessous de caisse, carter	Intérieur : sièges, brûlures, taches
Erreur de carburant	Clés, documents, accessoires perdus

Art. 9 · Accident et vol

- Accident : prévenir le loueur, établir un constat ou un PV, ne rien reconnaître, remettre les documents sous 24 h.
- Vol : plainte immédiate, remise du récépissé et des clés.
- Défaut de déclaration dans les délais = responsabilité entière.

Art. 10 · Infractions

Le locataire répond seul des infractions, amendes et mises en fourrière de la période, même notifiées après restitution. Le loueur peut communiquer son identité aux autorités.

Art. 11 · Documents et clés

- Au départ : copie légalisée de la carte grise accompagnée du présent contrat signé (qui justifie la détention), attestation d'assurance, vignette, contrôle technique. L'original de la carte grise reste chez le loueur, qui prend en charge toute immobilisation résultant d'un document non conforme qu'il a fourni.
- Perte de clés ou d'un document : 10 000 DA (forfait de remplacement).

Art. 12 · Restitution, annulation, résiliation

- Restitution au lieu, au jour et à l'heure convenus, aux horaires d'ouverture.
- Annulation moins de [48] h avant le départ : acompte conservé ; si le loueur se désiste, l'acompte est restitué.
- Le loueur peut résilier et reprendre le véhicule en cas de manquement.
- Les sommes forfaitaires du présent contrat (retard, perte de clés, annulation) constituent une clause pénale (art. 184 du Code civil) : exigibles après mise en demeure et révisables par le juge.

Art. 13 · Données personnelles

Les données (identité, permis, coordonnées) servent à gérer la location et le recouvrement. Responsable : HABOUB LOCATION. Destinataires : assureur et autorités en cas de sinistre ou d'infraction. Conservation : un an après restitution, sauf litige. Droit d'accès et de rectification au titre de la loi n° 18-07.

Art. 14 · Litiges

Contrat régi par le droit algérien. À défaut d'accord amiable, le litige est porté devant le tribunal territorialement compétent selon le Code de procédure civile et administrative. En cas de divergence entre les versions française et arabe, la version arabe fait foi.

HABOUB
LOCATION / MAZOUNA

الشروط العامة للكراء

المادة 1 · الموضوع

يؤجّر المؤجِّر للمستأجر السيارة المبيّنة في الصفحة 1 للاستعمال والمدة المتفق عليهما. تبقى السيارة ملكاً للمؤجِّر، ولا يجوز للمستأجر إعارتها أو كراؤها من الباطن أو التنازل عنها أو رهنها.

المادة 2 · شروط المستأجر

- السن الأدنى 25 سنة ، رخصة سارية منذ 5 سنوات ومن صنف السيارة.
- تقديم بطاقة التعريف والرخصة الأصليتين ؛ تحتفظ الوكالة بنسخة.
- كل تصريح كاذب يؤدي إلى الفسخ الفوري على مسؤولية المستأجر.

المادة 3 · استعمال السيارة

- لا يقود إلا السائقون المسجّلون في الصفحة 1 ؛ أي سائق آخر يُسقط التأمين.
- استعمال شخصي. يُمنع : النقل المأجور، تعليم السياقة، الجرّ، السباق، السير خارج الطرق، الكحول، المخدرات، تجاوز عدد المقاعد.
- لا تخرج السيارة من التراب الوطني دون إذن كتابي.

المادة 4 · المدة والتأخير

- اليوم 24 ساعة، تسامح 30 دقيقة عند الرجوع.
- بعد ذلك : [700] دج لكل ساعة ؛ أكثر من [3] ساعات = يوم كامل.
- التمديد يُطلب قبل [6] ساعات ويُدفع مسبقاً ؛ وإلا تُعتبر السيارة غير مُرجَعة (تبليغ ومتابعة).

المادة 5 · الثمن والكفالة

- يُدفع الثمن عند الانطلاق بالدينار حسب التسعيرة المعلّقة.
- تُدفع الكفالة عند الانطلاق (القيمة في الصفحة 1)، وتُرجَع بعد المعاينة بعد خصم المبالغ المستحقة المُثبَتة بفاتورة أو تقدير أو محضر المعاينة.
- إذا تجاوزت المبالغ المستحقة الكفالة يدفع المستأجر الفرق خلال 8 أيام .

المادة 6 · الكيلومترات والوقود

- 450 كلم لكل 24 ساعة ؛ وكل كلم زائد بـ 20 دج .
- يُرجَع الوقود بنفس المستوى، وإلا يُحتسب بسعر المحطة.
- يُمنع أي تدخل في العداد.

المادة 7 · الحالة والصيانة

- تُسلَّم السيارة نظيفة وفي حالة جيدة ؛ معاينة الصفحة 2 حجة بين الطرفين.
- يراقب المستأجر المستويات والعجلات ويقود قيادة الرجل الحريص.
- الاهتلاك العادي على المؤجِّر ؛ وكل عطب بخطأ أو إهمال على المستأجر.
- لا تصليح دون إذن كتابي من المؤجِّر. وفي حالة عطب لا يُنسب إلى المستأجر، يوفّر المؤجِّر سيارة بديلة أو يُرجِع ثمن الأيام غير المستعملة ؛ ولا يُستحق أي تعويض آخر.

المادة 8 · التأمين والأضرار

- التغطية المكتتبة : [مسؤولية مدنية / كل المخاطر] ، العقد في الصفحة 1. تبقى ضمانة المسؤولية المدنية تجاه الغير قائمة طبقاً للأمر 74-15.
- في حالة ضرر يكون المستأجر مسؤولاً عنه، تُخصم تكلفة التصليح ومصاريف التوقف من الكفالة.
- يُرجِع المستأجر للمؤجِّر كل مبلغ يرفضه المؤمِّن بسبب سقوط الحق أو الاستثناء (سائق غير مصرّح، كحول أو مخدرات، رخصة غير سارية، استعمال ممنوع، سرقة بإهمال، تصريح كاذب، مخالفة جسيمة تسبّبت في الضرر أو زادته). والكفالة ضمان للدفع وليست سقفاً.
- إذا كانت السيارة غير قابلة للتصليح أو سُرقت أو أُتلفت ولم يتكفّل بها المؤمِّن، يدفع المستأجر قيمة السيارة يوم الحادث بعد خصم أي تعويض مدفوع.
- الأمتعة الشخصية غير مغطاة.

على عاتق المستأجر : تُحتسب بالتكلفة الحقيقية حسب الفاتورة	
العجلات، الجنوط، الأغطية	الزجاج، المرايا، المصابيح
أسفل الهيكل، حوض الزيت	الداخل : المقاعد، الحروق، البقع
الخطأ في نوع الوقود	ضياع المفاتيح أو الوثائق

المادة 9 · الحادث والسرقة

- الحادث : إبلاغ المؤجِّر، تحرير محضر ودي أو رسمي، عدم الاعتراف، تسليم الوثائق خلال 24 ساعة .
- السرقة : شكوى فورية، تسليم الوصل والمفاتيح.
- عدم التصريح في الآجال = مسؤولية كاملة.

المادة 10 · المخالفات

المستأجر وحده مسؤول عن مخالفات وغرامات وحجز الفترة، ولو بُلِّغت بعد الإرجاع. ويجوز للمؤجِّر تبليغ هويته للسلطات.

المادة 11 · الوثائق والمفاتيح

- عند الانطلاق : نسخة مُصادق عليها من البطاقة الرمادية مرفقة بهذا العقد الموقّع (يُثبت حيازة السيارة)، شهادة التأمين، الڤينيات، المراقبة التقنية. ويبقى أصل البطاقة الرمادية لدى المؤجِّر الذي يتحمّل كل حجز ناتج عن وثيقة غير مطابقة قدّمها.
- ضياع المفاتيح أو وثيقة : 10 000 دج (مبلغ جزافي للاستبدال).

المادة 12 · الإرجاع والإلغاء والفسخ

- الإرجاع في المكان والتاريخ والساعة المتفق عليها، خلال أوقات العمل.
- الإلغاء قبل أقل من [48] ساعة من الانطلاق : يُحتفظ بالتسبيق ؛ وإذا تراجع المؤجِّر يُرجَع التسبيق.
- يجوز للمؤجِّر الفسخ واسترجاع السيارة عند الإخلال.
- المبالغ الجزافية في هذا العقد (التأخير، ضياع المفاتيح، الإلغاء) شرط جزائي (المادة 184 من القانون المدني) : تُستحق بعد الإعذار ويمكن للقاضي تعديلها.

المادة 13 · المعطيات الشخصية

تُستعمل المعطيات (الهوية، الرخصة، الاتصال) لتسيير الكراء والتحصيل. المسؤول : حبوب لوكاسيون. المرسَل إليهم : المؤمِّن والسلطات عند حادث أو مخالفة. مدة الحفظ : سنة بعد الإرجاع إلا عند نزاع. وللمستأجر حق الاطلاع والتصحيح طبقاً للقانون 18-07.

المادة 14 · النزاعات

يخضع العقد للقانون الجزائري. وعند تعذّر الحل الودي يُعرض النزاع على المحكمة المختصة إقليمياً وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وعند اختلاف النصّين الفرنسي والعربي يُعتمد النص العربي.